

부패영향평가업무 운영지침

[시행 2016. 9. 1.] [지침 제100호., 2016. 8. 19. 일부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 사규관리규정 제11조 제1항, 제11조의2 및 현행 사규에 대한 부패영향평가 업무의 효율적 처리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “부패영향평가(이하 “평가”라 한다)”라 함은 제3조에 따른 평가대상(이하 “평가대상”이라 한다)의 부패유발요인에 대한 분석·검토를 실시한 후 원안동의, 개선권고 또는 철회의견을 도출하는 것을 말한다.
2. “원안동의”라 함은 제3조에 따른 평가대상의 전체에 부패유발요인이 존재하지 않는다고 판단되어 평가대상 내용을 그대로 수용한다는 취지의 동의를 말한다.
3. “개선권고”라 함은 평가대상에 존재하는 부패유발요인의 제거·정비 등을 위하여 평가대상의 일부나 전부에 대하여 수정·보완 또는 삭제 등의 조치가 필요하다는 취지의 권고를 말한다.
4. “철회의견”이라 함은 평가대상 전반에 개선이 곤란할 정도로 심각한 부패유발요인이 내포되어 있어서 평가대상 전체의 철회가 불가피하다는 취지의 의견을 말한다.
5. “소관부서”라 함은 직제규정에 의하여 해당 사규와 관련된 업무를 담당하는 부서를 말한다.
6. “평가부서”이라 함은 직제규정에 의하여 반부패, 청렴업무 수행과 관련된 업무를 담당하는 부서를 말한다.
7. “평가담당자”라 함은 평가부서에서 평가 업무를 처리하는 실무자를 말한다.

제3조(평가대상) 평가는 다음 각 호의 사항에 대하여 실시한다.

1. 사규의 제정(안) 또는 개정(안)
2. 현행 사규

제4조(평가기준) 평가대상에 대해 평가를 실시하는 경우 별표에 따른 평가기준(이하 “평가기준”이라 한다)에 유의하여 판단한다.

제2장 부패영향평가 처리 절차

제1절 제·개정 사규안에 대한 부패영향평가

제5조(사규안 접수) 소관부서가 제개정 사규안 및 별지 제1호 서식에 따른 부패영향평가 기초자료(이하 “기초자료”라 한다) 및 별지 제2호 서식에 따른 평가항목별 검토자료 서식을 작성하여 평가부서에 평가를 의뢰하는 경우 평가의뢰문서를 접수한다.

제6조(자료의 보완 및 평가서 작성) ① 평가담당자는 평가의뢰가 접수되면 제출된 자료의 누락여부 및 기초자료 작성의 적정여부 등을 검토한 후 제출되지 아니한 자료가 있거나 제출된 자료에 하자가 있는 경우에는 즉시 소관부서에 자료의 추가 제출 및 보완을 요구할 수 있다.

② 평가담당자는 소관부서에서 제출한 사규 제·개정(안) 및 기초자료를 토대로 별지 제3호 서식의 평가기준별 체크리스트 및 별지 제4호 서식의 업무유형별 체크리스트에 따라 부패유발요인을 분석·검토한다.

③ 평가담당자는 평가기준에 따라 평가대상의 부패유발요인을 분석·검토한 후 별지 제5호 서식의 부패영향평가 세부 평가서(개선권고, 철회의견 또는 그 밖의 주요 검토사항이 있는 경우에 한한다)를 작성한다.

④ 평가담당자는 제3항에 따른 분석 시 평가 대상 사규의 상위 근거 법령 및 행정규칙, 평가 대상 사규를 근거로 하는 하위 사규 등에 내재하는 부패유발요인을 종합적으로 분석·검토한다.

제7조(평가 기한) 평가담당자는 평가의뢰 접수일로부터 7일(근무일 기준) 이내에 평가를 마치고 즉시 소관부서에 평가결과를 통보하여야 한다. 다만, 자료제출의 지연이나 소관부서와의 협의 지연 등으로 7일내에 평가를 마치기 어려운 경우 추가로 7일(근무일 기준)까지 기간을 연장할 수 있다.

제8조(소관부서와의 협의 및 의견 수렴 등) ① 평가담당자는 평가대상을 분석·검토한 후 개선권고 또는 철회의견을 통보하고자 하는 경우에는 소관부서와 협의를 거친다.

② 평가담당자는 평가 내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 관련 부서, 이해관계인, 전문가 등의 의견을 수렴하는 절차를 거칠 수 있고, 필요 시 국민권익위원회에 평가를 요청할 수 있다.

1. 국민생활에 미치는 파급효과가 큰 사항
2. 이해관계가 첨예하게 대립되거나 부서 간 의견이 상충되는 사항

제9조(평가결과 보고 및 통보) ① 평가담당자는 별지 제5호 서식의 부패영향평가 세부 평가서를 첨부(다만, 원안동의의 경우를 제외한다)한 별지 제6호 서식

의 부패영향평가 결과 통보서로 평가부서의 장에게 평가결과를 보고하고 소관 부서에 통보한다.

② 평가결과가 개선권고나 철회의견인 경우 별지 제3호 서식의 평가기준별 체크리스트 및 별지 제4호 서식의 업무유형별 체크리스트를 평가결과와 함께 통보하여 소관부서의 사규 제개정 업무에 참고하게 할 수 있다.

제10조(재평가 절차) ① 소관부서가 평가결과에 대하여 재평가를 요청한 경우에 평가부서의 장은 다음 각 호의 사항을 고려하여 재평가를 실시한다.

1. 소관부서의 재평가 요청의 취지 및 대안의 타당성 여부
 2. 외부환경의 변화 등 사정변경 여부
 3. 소관부서와의 협의·조정 곤란 등 그 밖에 재평가의 고려사항으로서 검토가 필요하다고 인정되는 사항
- ② 재평가가 요청된 제개정 사규안은 원 평가담당자 이외의 직원으로 하여금 재평가를 실시하게 하고, 필요한 경우에는 전문가의 의견수렴 또는 국민권익위원회에 평가요청 등의 절차를 거친다.
- ③ 재평가 결과는 상임감사위원의 결재를 받아 그 결과를 소관부서에 통보한다.

제2절 현행 사규에 대한 평가

제11조(부패영향평가 계획의 수립·시행) ① 평가담당자는 현행 사규의 부패영향평가를 실시하기 위하여 정기적(매5년)으로 부패영향평가 계획을 수립·시행할 수 있다.

② 평가담당자는 현행 사규에 대하여 평가계획을 수립하고 상임감사위원의 결재를 거쳐 확정된 후 평가계획을 소관부서에 통보하고 평가일정에 따라 평가를 실시한다.

제12조(현안과제 부패영향평가) 평가담당자는 부패영향평가 계획과 별도로 다음 각 호에 해당하는 경우에 현행 사규에 대한 부패영향평가를 실시할 수 있다.

1. 부패·비리 사건 등으로 사회적 이슈가 되었거나 사회적 관심이 증대할 것으로 예상되는 경우
2. 구조적으로 부패유발요인이 내재하는 부패취약분야 등에 대한 평가가 필요한 경우
3. 국가 시책으로 중점 추진되거나 예산 지출이 증대되는 등 부패유발요인의 제거·보완이 시급히 요청되는 경우
4. 제개정 사규안에 대한 평가 과정에서 당해 또는 관련 현행 사규 등에 부패

유발요인이 있다고 인정되는 경우

제13조(자료 제출요구·실태조사 등) ① 평가담당자는 평가를 실시함에 있어서 필요하다고 인정하는 경우에는 소관 부서에 평가와 관련된 자료·서류의 제출을 요구할 수 있다.

② 평가담당자는 평가를 실시함에 있어서 필요하다고 인정하는 경우에는 평가와 관련된 자료·서류에 대한 예비조사를 한 후 관련 부서를 방문하여 실태조사를 하거나 이해관계인·참고인 또는 관계직원 의견진술을 요구할 수 있다.

제14조(소관부서와의 협의 및 의견수렴) 현행 사규 평가결과에 대한 소관부서와의 협의 및 의견수렴 절차에 관하여는 제8조의 규정을 준용한다.

제15조(평가결과 보고·통보 및 재평가 절차) 현행 사규에 대한 평가결과의 보고·통보 및 재평가 절차에 관하여는 제9조 및 제10조의 규정을 준용한다.

부 칙

<지침 제92호, 2015. 11. 19.>

이 지침은 2015년 11월 23일부터 시행한다.

부 칙

<지침 제100호, 2016. 8. 19.>

이 지침은 2016년 9월 1일부터 시행한다.

[별표] 평가 기준

[별지 제1호 서식] 기초자료 작성 서식

[별지 제2호 서식] 평가항목별 검토자료

[별지 제3호 서식] 평가기준별 체크리스트

[별지 제4호 서식] 업무유형별 체크리스트

[별지 제5호 서식] 부패영향평가 세부 평가서

[별지 제6호 서식] 부패영향평가 결과 통보서

평가 기준

□ 평가분야 : 준수

평가항목	주요 검토내용
준수부담의 합리성	"법령상의 의무 등을 준수하기 위하여 국민, 기업, 단체 등이 부담하는 비용·희생이 유사법령의 준수부담과 비교하여 과도하지 않고 합리적 수준인지 여부"를 준용하여 사규 평가에 적용
제재규정의 적정성	"법령 등을 위반한 행위에 대한 제재내용 및 제재정도가 유사법령의 제재내용 및 제재정도와 비교하여 과도하게 높거나 미약하지 않고 적절한 수준인지 여부"를 준용하여 사규 평가에 적용
특혜 발생 가능성	"법령 등의 적용으로 특정 기업, 단체 또는 개인에게 특혜 또는 수익이 발생할 가능성이 있는지 여부"를 준용하여 사규 평가에 적용

□ 평가분야 : 집행

평가항목	주요 검토내용
재량규정의 구체성· 객관성	"재량권자, 재량범위, 재량기준, 재량행사절차 등 재량과 관련된 사항이 법령에 분명하고 확정적이며 구체적·객관적으로 규정되어 있고, 과도한 재량권 행사를 통제할 장치가 마련되어 있는지 여부"를 준용하여 사규 평가에 적용
위탁·대행의 투명성· 책임성	"공직유관단체나 각종 민간협회 등에 권한 및 사무의 위탁·대행 시행 시 위탁·대행 요건, 범위와 한계, 선정절차 등이 명확하게 규정되어 있고 책임성 확보를 위한 관리·감독 장치가 마련되어 있는지 여부"를 준용하여 사규 평가에 적용
재정누수 가능성	"국가보조금 등 각종 재정지원 사업이 타 법령에 의해 중복 지원되고 있거나 지원기준 등의 불명확성으로 인해 재정누수의 가능성은 없는지, 재정누수 방지를 위한 관리·감독 장치가 마련되어 있는지 여부"를 준용하여 사규 평가에 적용

□ 평가분야 : 행정절차

평가항목	주요 검토내용
접근의 용이성	"정책결정과정 및 이의제기과정 등 각종 행정절차에서 국민, 기업, 단체 등 이해관계자의 참여기회를 충분히 보장하고 있고 의견수렴에 있어 이해관계자의 대표성이 확보되어 있는지 여부"를 준용하여 사규 평가에 적용
공개성	"관련업무의 내용 및 처리절차와 관련된 정보를 이해관계자 및 일반국민 등에게 충분히 공개하고 있는지 여부"를 준용하여 사규 평가에 적용
예측 가능성	"민원인의 입장에서 당해 업무와 관련하여 준비서류나 조치하여야 할 사항이 무엇인지와 행정 처리과정, 처리기간 및 결과 등을 쉽게 확인하고 예측할 수 있는지 여부"를 준용하여 사규 평가에 적용

□ 평가분야 : 부패통제

평가항목	주요 검토내용
이해충돌 가능성	"공적인 업무추진과정에서 사적인 이해의 개입을 방지하기 위한 기준과 절차 및 사후통제 수단의 마련 여부"를 준용하여 사규 평가에 적용
부패방지 장치 의 체계성	"당해 법령이나 정책시행 시 발생할 수 있는 부패를 방지하기 위한 내부 부패통제장치의 도입이나 부패방지 법령 등의 적용이 필요한지 여부"를 준용하여 사규 평가에 적용

기초자료 작성 서식

내부규정 부패영향평가 기초자료(표지)				
법령(등) 명	평가하고자 하는 내부규정의 「상위법령」이 있는 경우만 기재			
구 분	제정	개정		현행
형 식	정관	규정	시행세칙	지침
관련 내부규정 명 (정관, 규정, 시행세칙, 예규 등)	시행과 관련한 내부규정명을 기재			
소관기관 및 부서	기관명	인천국제공항공사		
	입안주무부서	부서명(과 혹은 팀명)		
		담당자 직.성명/ 전화번호		
	평가담당부서	부서명(과 혹은 팀명)	감사실(청렴윤리팀)	
		담당자 직.성명/ 전화번호		
제.개정 일정 (예정)	관련부서 협의	대상부서		
		협의기간	200 . . .부터 200 . . .까지(일간)	
	완료예정일	200 . . .		
의견수렴절차	공청회, 세미나 등 경유 여부			
별도 붙임자료	1. 제.개정(안)(신.구 조문 비교표 포함) 2. 필요한 경우 부패유발문제점에 대한 검토의견 및 관련자료			

작성자	부서명	직급	성명	전화번호

※ 「법령(등) 명」란은 상위법령이 있는 내부규정 평가의 경우에만 기재

평 가 항 목 별 검 토 자 료

□ 평가항목별 체크리스트 (종합)

평가 영역	질문내용	해당 여부	응답 내용	첨부사항
Ⅰ. 준수	문1. 준수부담의 합리성		① 적정	
			② 부적정	
	문2. 제재규정의 적정성		① 적정	
			② 부적정	
	문3. 특혜발생 가능성		① 없음	
			② 있음	
Ⅱ. 집행	문4. 재량규정의 구체성·객관성		① 구체적·객관적	
			② 추상적·주관적	
	문5. 위탁·대행의 투명성·책임성		① 투명·높음	
			② 불투명·낮음	
	문6. 재정누수 가능성		① 없음	
			② 있음	
Ⅲ. 행정 절차	문7. 접근의 용이성		① 적정	
			② 부적정	
	문8. 공개성		① 있음	
			② 없음	
	문9. 예측가능성		① 예측가능	
			② 예측곤란	
Ⅳ. 부패 통제	문10. 이해충돌 가능성		① 없음	
			② 있음	
	문11. 부패방지 장치의 체계성		① 적정	
			② 부적정	

평가기준별 체크리스트 (공통 적용)

□ 준수 (수요 측면)

기준	검 토 항 목	검토결과
준수 부담의 합리성	각종 부담·희생 등을 수반하는 법적근거가 명확하게 규정되어 있고 적용 대상 및 범위가 상위 법령에서 정한 범주 내에 있는가?	
	행정목적 달성을 위해 부담 부과가 반드시 필요한 것인가?	
	준수 부담의 범위와 정도가 행정목적 달성을 위해 필요 최소한의 수준인가?	
	일부에 국한된 문제해결을 위해 다수의 국민에게 의무를 부과하는 등 대상 범위를 불필요하게 확대하고 있지는 않는가?	
	동일한 의무위반에 대해 제재수단의 이중부과로 인한 중복 부담은 없는가?	
	준수 부담이 과도하다고 판단되는 경우 이를 완화하거나 다른 방법으로 대체·해결할 수는 없는가?	
제재 규정의 적정성	유사 사규 및 제재대상 행위의 사회적 영향을 고려할 때 제재 장치가 반드시 필요한 것인가?	
	위반행위의 사회적 위해수준 또는 피해규모가 다른 방법을 통해 충분히 해결될 수 있음에도 불구하고 제재를 규정하고 있지는 않는가?	
	다른 사규의 유사한 사례, 위반행위의 사회적 위해 수준과 비교해 볼 때 제재수준이 강하거나 약한 경우 그 타당한 이유와 근거가 있는가?	
	위반행위로 인하여 발생할 수 있는 문제의 심각성 등을 고려할 때, 사규 위반 방지를 위해 충분한 수준인가?	
	제재수준이 미약한 경우 부패행위 억제 효과를 감소시킬 가능성이 있지는 않는가?	
	제재수준이 적정하지 않다고 판단되는 경우 적정한 제재수준은 어느 정도인가?	
	부패 등 위반행위 통제를 위한 수단으로 당해 제재내용 이외에 다른 효과적인 제재방법은 없는가?	
특혜 발생 가능성	사규 등이나 그에 근거한 행정행위에 의하여 누군가에게 어떤 혜택이나 이익(법률상·사실상의 이익 포함) 등이 발생할 가능성이 있는가?	
	수익을 부여하는 요건·대상·절차·목적 등이 명확하고 공정하게 규정되어 있는가?	
	혜택이나 이익 수혜대상이 여타 다른 사규와 비교·검토 시 특정 계층이나 기업·단체 등에 한정되어 있는가?	
	혜택이나 이익 등의 부여 내용·정도가 타 사규 등의 유사사례와 비교해 볼 때 과도한 것은 아닌가?	
	부패유발 가능성이 있는 특혜를 통제하기 위한 별도의 조치가 필요하지는 않는가?	

□ 집행 (공급 측면)

기준	검 토 항 목	검토결과
재량 규정의 구체성 · 객관성	재량권을 누가 행사하는지가 당해 사규 등에 명확하게 규정되어 있는가?	
	재량권을 행사하는 요건 또는 재량판단의 기준, 행사절차 등이 사규 등에 명확하게 규정되어 있는가?	
	사규 수준에서 규정되어야 할 주요 재량기준 또는 행사절차들이 하위 방침 등으로 규정되어 있지는 않은가?	
	사규 등의 적용대상집단·이해관계자는 담당자가 해석하는 것과 같은 의미로 재량기준(업무처리기준)을 이해하고 있는가?	
	구체적 재량기준 또는 세부 고려사항으로 제시된 사항들이 추가적인 설명이나 세부기준 없이도 직접 적용 가능한가?	
	사규가 재량권 행사의 기준이나 고려사항을 하위 방침 등에 위임하는 경우 그 위임은 포괄적이지 않고 구체적·개별적으로 이루어지고 있는가?	
	재량권의 행사범위가 타 사규의 유사한 사례와 비교해 볼 때 과도하지는 않은가?	
	사규 상의 근거 없이 하위 방침 등으로 새로운 재량권을 부여하고 있지는 않은가?	
	사규에 의하여 하위 방침 등으로 재량권을 부여하고 있는 경우 사규에서 정하여야 할 범위를 넘어 과도하게 위임하고 있지는 않은가?	
	재량규정의 불명확성으로 인하여 재량권의 남용 또는 자의적 권한행사 가능성은 없는가?	
	재량규정의 불명확성으로 발생할 수 있는 부작용을 방지하기 위하여 별도의 조치가 있는가?	
	과도한 재량권 행사를 방지하기 위한 장치가 마련되어 있는가?	
위탁 · 대행의 투명성· 책임성	위탁·대행을 실시하는 법적근거가 명확하게 규정되어 있고 대상 사무의 범위가 상위법령에서 정한 범주 내 (재위탁의 경우 원위탁자의 승인절차의 규정여부 등)에 있는가?	
	상위법령에서 정하고 있는 위탁·대행의 요건을 지나치게 완화하는 등 법령의 범위를 벗어나서 위탁·대행이 이루어질 가능성은 없는가?	
	위탁·대행으로 대상사무의 공익·공정성이 현저히 저하될 우려는 없는가?	
	위탁·대행의 대상기관, 선정기준 및 절차가 명확하게 규정되어 있고 공정한가?	
	수탁·대행기관을 공개모집으로 선정하고 있는가? 자격을 제한하고 있다면 그 이유가 타당하고 내용이 적절한가?	
	위탁·대행의 선정기준 및 절차 등을 공개하고 있는가?	
	법정 위탁·대행의 경우가 아닌 지정 등을 통해 수탁·대행자가 선정되거나 취소된 경우 이를 공개하는 규정을 두고 있는가?	
	위탁·대행 기간 및 연장 가능 횟수 등이 명확하게 규정되어 있는가?	
	계속적·형식적·독점적인 위탁·대행의 반복으로 부패 등 부작용이 발생할 가능성은 없는가?	

□ 집행 (공급 측면)

기준	검 토 항 목	검토결과
위 탁 · 대행의 투명성· 책임성	위탁·대행의 목적이 달성되도록 수탁·대행기관에 대한 적절한 관리·감독을 위한 수단을 규정하고 있는가? - 자료제출·보고 의무 및 감독기관의 정기점검 등	
	수탁·대행기관이 사무 처리와 관련하여 각종 수수료 등에 대한 가격 결정 시 위탁·대행 기관의 협의 또는 승인 등의 절차가 규정되어 있는가?	
	수탁·대행 기관의 위법 행위 시 위탁·대행의 취소 및 업무정지 등 제재사항이 규정되어 있으며, 위탁·대행 취소 등에 대비한 장치가 마련되어 있는가? (취소와 정지사유 구분, 임의취소와 당연취소 구분여부 등)	
	수탁·대행 기관의 위법 행위 시 위탁·대행 업무를 추진하기 위해서 지원한 보조금 등에 대한 회수규정이 있는가? (제재부가금 제도 도입의 필요성도 검토)	
재 정 · 수 · 가 · 능 · 성	지원을 위한 법적근거 및 요건은 구체적인가?	
	지원방법(계약방식 등)은 지원의 성격에 부합되는가?	
	타 사규에 유사 지원 제도가 있음에도 해당 재정지원이 필요한가?	
	지원수준은 다른 지원과 비교하여 적절한가?	
	지원자 선정을 위한 세부기준 설정 시 이해관계자 및 전문가의 의견을 수렴하는 규정이 마련되어 있고 해당 세부기준은 공개되어 있는가?	
	지원을 받기 위한 신청절차, 결정절차, 선정기준 등이 구체적으로 규정되어 있고 공개되어 있는가?	
	지원사업의 목적에 맞는 신청자를 선별할 수 있는 평가수단은 마련되어 있고, 위 평가의 공정성 확보장치는 마련되어 있는가?	
	지원된 자금이 적절하게 사용되는지를 확인하기 위한 지출관련 증거자료의 보관, 사업결과 제출의무 등은 규정되어 있는가?	
	위법·부당한 방법으로 지원받는 것을 막기 위한 통제장치는 마련되어 있는가(지원처분 취소절차 등)?	
	위법한 목적 외 사용 등을 방지하기 위한 통제장치는 마련되어 있는가(환수나 일정기간 지원제한 조치)?	
	징벌적인 추가 환수조치는 마련되어 있는가(지원금의 ○배 추가환수 등)?	

□ 행정절차 (절차 측면)

기준	검 토 항 목	검토결과
접근의 용이성	평가대상 업무의 처리절차와 관련하여 국민 참여를 위한 별도의 장치를 두고 있는가?	
	별도의 장치를 두고 있는 경우 일반 국민의 입장에서 접근이 용이하고 편리한가?	
	별도의 장치를 두고 있는 경우 이해당사자의 참여기회를 충분히 보장하고 있는가?	
	행정의 참여 대상이 이해관계자들 중 특정한 일부에 한정되어 있지는 않은가? - 특정한 일부에 한정되어 있는 경우 이를 확대할 필요성이 있는가?	
	별도의 참여 장치가 없거나 당해 기관이 필요하지 않다고 주장하는 경우 타당한 이유가 있는가?	
	행정절차의 투명성을 높이기 위하여 향후 참여 장치를 마련할 필요성이 있는가?	
공개성	평가대상 업무의 처리절차와 관련하여 정보공개 제도를 두고 있는가?	
	정보공개 제도를 두고 있는 경우, 실질적으로 이해관계자 또는 민원인이 정보에 접근할 수 있는가?	
	정보공개 대상이 이해관계자들 중 특정한 일부에 한정되어 있지는 않은가? - 특정한 일부에 한정되어 있는 경우 정보공개 대상을 확대할 필요성이 있는가?	
	별도의 정보공개 제도가 없거나 자체적으로 필요하지 않다고 주장하는 경우 타당한 이유가 있는가?	
	행정절차의 투명성을 높이기 위하여 향후 정보공개 제도를 마련할 필요성이 있는가?	
예 측 가 능 성	민원처리를 위해 필요한 준비사항이 무엇인지, 민원처리에 소요되는 기간과 처리절차가 어떻게 진행되는지 등에 대해 사규 등에 규정되어 있는가?	
	평가대상 사규를 규정하고 있는 관련규정의 표현이 전반적으로 일반국민의 수준에서 쉽게 이해될 수 있는가?	
	어려운 표현이나 전문용어의 사용은 일반국민의 이해와 예측가능성을 저해할 수 있음에도 불구하고 그럴 수밖에 없는 합리적인 이유가 있는가?	
	민원신청 시 필요한 요건·절차·기한 등을 완비하지 못한 경우 어떤 조치를 취할지가 분명한가?	
	관계기관의 협의·승인 등의 절차를 거치는 경우 관계행정기관이 누구인지, 협의·승인의 기준은 무엇인지, 처리 기간은 얼마나 되는지 등이 분명하게 규정되어 있는가?	
	민원인이 업무처리절차 또는 업무처리기준 등을 이해하기 위해서 공무원으로부터 추가적인 설명이나 도움을 받을 필요가 있는가?	
	행정절차의 예측가능성이 낮은 경우 합리적이고 타당한 사유가 있는가?	
	행정절차의 예측가능성이 낮은 경우 발생할지 모르는 부작용을 예방하기 위하여 예측가능성을 높이기 위한 개선대책 마련이 필요한가?	

□ 부패통제

기준	검 토 항 목	검토결과
이 해 충 돌 가 능 성	업무수행에 있어 부당하게 영향을 줄 수 있는 개인적 이해관계의 가능성이 있는가?	
	위원 등의 자격요건을 구체적으로 규정하고 있는가?	
	임기, 연임제한 등을 규정하여 장기간 직무를 수행하는 데서 오는 유착관계 형성을 방지하는 장치가 마련되어 있는가?	
	위촉된 위원 등이 개별사건의 처리에 있어 해당 사안과 특수한 관계에 있는 경우에는 관련된 사건의 심의 등에서 배제하도록 하는 제척 제도의 규정이 있는가?	
	위촉된 위원 등이 개별사건의 처리에 있어 공정성·신뢰성·중립성을 해칠 특별한 사정이 있는 경우 이해당사자로 하여금 기피신청을 할 수 있도록 규정되어 있는가?	
	위촉된 위원 등이 개별사건의 처리에 있어 공정성·신뢰성·중립성을 해칠 특별한 사정이 있는 경우 위원 스스로 회피할 수 있도록 규정되어 있는가?	
	이해충돌로 인하여 발생하는 불공정한 업무처리를 방지하기 위한 겸직금지나 영리행위금지 규정이 있는가?	
	개별사건의 처리에 있어 회피신청을 하지 아니하거나 업무 관련 금품수수 등의 행위를 하여 심의 등에 공정성을 해친 자를 제재하기 위한 해촉 규정을 두고 있는가?	
	민간의 전문성이 필요하여 민간인을 위원으로 위촉 시 뇌물죄 등 형벌조항을 적용할 수 있도록 공무원의제 규정이 있는가?	
	위원회 회의 자료를 작성하고 일정기간 동안 보관하도록 규정되어 있는가?	
부 패 방 지 장 치 의 체 계 성	평가대상 사규 상의 업무 및 유사업무와 관련하여 부패사례가 없었는가?	
	부패를 방지하기 위한 별도의 장치를 두고 있는가?	
	부패방지장치가 있다면 실효성 있게 운영되고 있는가? (관련규정 및 실제 운영사례 검토)	
	부패방지장치가 있음에도 부패사례가 지속적으로 발생하고 있지는 않은가?	
	별도의 부패방지장치가 없다면 타당한 이유가 있는가?	
	부패방지를 위한 별도의 내부통제장치 도입이 필요한가?	

※ 해당사항이 없는 경우 별도의 표기 없이 검토의견이 없는 것으로 평가

※ 해당사항이 있는 경우 “세부평가서 참조” 표기

업무유형별 체크리스트 (해당 시 적용)

□ 승인·발급 등 업무

검 토 항 목 (적 용 기 준)		검토결과
기 준 절 차	승인·발급 등의 기준 및 처리절차는 구체적이고 명확하게 규정되어 있는가? [재량규정의 구체성·객관성]	
	승인·발급 등에 대한 처리권자의 재량범위는 명확하게 규정되어 있는가? [재량규정의 구체성·객관성]	
	승인·발급 등에 대한 담당자의 재량권이 유사 사규·제도와 비교해 볼 때 과도하지 않고 적절한 수준으로 규정되어 있는가? [재량규정의 구체성·객관성]	
처 리 기 간	승인·발급 등의 처리기간은 합리적인가? [준수부담의 합리성] - 장기의 처리기간으로 인한 급행료 지급, 음성적 청탁 등 부패발생 가능성 검토	
	승인·발급 등의 처리기간을 명확하게 규정하고 있는가? [예측가능성]	
신 청 서 류 등	승인·발급 등의 업무를 처리하는데 필요한 신청서류, 준비사항, 대기시간 등 민원인의 준수부담은 사회통념이나 유사업무와 비교할 때 합리적 수준인가? [준수부담의 합리성]	
	민원인의 입장에서 신청서류, 준비사항, 처리기준 및 처리절차 등이 충분히 이해할 수 있고 예측가능한 수준인가? [예측가능성]	
이 의 제 기	위법·부당한 승인·발급 및 그 거부에 대한 민원인의 이의제기 및 그에 대한 처리절차가 구체적으로 명확하게 마련되어 있는가? [접근의용이성]	
정 공 보 개	승인·발급 과정의 투명성 제고를 위해 정보의 공개에 대한 규정을 두고 있는가? [공개성] - 인·허가 처리기준, 처리과정, 처리결과 등 주요 정보의 공개여부 확인	
관 리 감 독	승인·발급 이후 행정목적 달성을 위해 필요한 한도 내에서 사후 관리·감독 규정을 두고 있는가? [부패방지장치의 체계성]	
	승인·발급 이후 사후 관리·감독의 요건·기준 및 종류는 구체적으로 명확하게 규정되어 있는가? [재량규정의 구체성·객관성]	
제 재	민원인의 위법·부당한 행위에 대해 취할 수 있는 행정제재에 대해 구체적으로 규정하고 있는가? [제재규정의 적정성] - 취소, 정지 등	
	민원인의 위법·부당한 행위에 대한 행정제재 수준은 유사업무에 규정된 제재수준에 비하여 과도하지 않고 합리적 수준인가? [제재규정의 적정성]	
	위반행위별 또는 행정제재 유형별로 상한·하한, 가중·경감 사유 및 비율, 처분유예 등에 대한 구체적인 처리기준을 규정하고 있는가? [재량규정의 구체성·객관성]	
의 제	승인·발급 등의 의제 조항을 규정함에 있어 관계기관 협의·이해관계인 의견청취·위원회 심의 등의 절차를 충분히 규정하지 않는 등 승인·발급 의제 효과의 인정과정에서 특혜 우려가 있는가? [특혜발생 가능성]	

□ 보조·지원 업무

검 토 항 목 (적 용 기 준)		검토결과
근 거 기 준	보조·지원을 실시하는 법적 근거 및 요건이 구체적으로 명확하게 규정되어 있는가? [재정누수 가능성]	
	보조·지원의 목적, 대상, 사용한계(목적 외 사용금지) 등이 구체적으로 명확하게 규정되어 있는가? [재정누수 가능성]	
	보조·지원 명목으로 보조·지원 대상에서 불필요한 부담을 주거나 불합리한 부관을 부과할 여지는 없는가? [준수부담의 합리성]	
대 상 선 정	지원을 받기 위한 신청절차, 결정절차, 선정기준 등이 구체적으로 규정되어 있고 공개되고 있는가? [재정누수 가능성]	
	보조·지원의 대상을 선정하기 위한 평가수단은 마련되어 있고, 위 평가의 공정성 확보 장치는 마련되어 있는가? [재정누수 가능성]	
지 원 적정성	보조·지원은 다른 지원과 비교하여 적절한가? [재정누수 가능성]	
	타 사규에 유사 지원제도가 있음에도 해당 지원이 필요한가? [재정누수 가능성]	
이 의 제 기	위법·부당한 보조·지원에 대한 민원인의 이의제기 및 그에 대한 처리절차가 구체적으로 명확하게 마련되어 있는가? [접근의 용이성]	
정 보 공 개	보조·지원 과정의 투명성 제고를 위해 보조·지원의 대상, 규모, 절차, 결과 및 성과평가 등을 공개하는 규정이 있는가? [공개성]	
관 리 · 감 독	보조·지원 경비가 행정목적에 부합되게 집행되도록 적절한 관리·감독·정상·성과평가 등 합리적인 통제장치를 두고 있는가? [재정누수 가능성]	
제 재	보조·지원 경비의 불법·부당집행에 대한 제재조치를 구체적으로 규정하고 있는가? [제재규정의 적정성, 재정누수 가능성]	

□ 위탁·대행 업무

검 토 항 목 (적 용 기 준)		검토결과
근 거 기 준 절 차	위탁·대행을 실시하는 법적 근거 및 요건이 구체적으로 명확하게 규정되어 있는가? [위탁·대행의 투명성·책임성]	
	위탁·대행 기준·요건과 관련하여 담당자의 재량권이 유사 사규·제도와 비교해 볼 때 과도하지 않고 적절한 수준으로 규정되어 있는가? [위탁·대행의 투명성·책임성]	
	위탁·대행 대상사무의 범위와 그 한계가 구체적으로 명확하게 규정되어 있는가? [위탁·대행의 투명성·책임성]	
	사규의 위임에 의해 위탁·대행 조항을 두고 있는 경우 사규에서 정하고 있는 요건을 지나치게 완화함으로써 무분별하게 위탁·대행이 이루어질 가능성은 없는가? [위탁·대행의 투명성·책임성]	
	위탁·대행 대상을 선정하기 위한 기준 및 절차가 구체적으로 명확하게 규정되어 있는가? [위탁·대행의 투명성·책임성]	
재위탁	재위탁의 경우 원위탁자의 승인절차가 규정되어 있는가? [위탁·대행의 투명성·책임성]	
재 지원	수탁·대행업자에 제공되는 행정적·재정적 지원이 사회적 통념이나 유사 사규·제도와 비교해 볼 때 과도하지 않고 적절한 수준인가? [재정누수 가능성]	
이 의 제 기	위법·부당한 위탁·대행에 대한 민원인의 이의제기 및 그에 대한 처리절차가 구체적으로 명확하게 마련되어 있는가? [접근의 용이성]	
정 보 공 개	위탁·대행의 선정기준 및 절차 등을 공개하고 있는가? [공개성] - 위탁·대행 대상 업무, 대상기관, 시행절차 및 운영성과 등 주요 정보의 공개 여부 확인	
관 리 감 독	위탁·대행의 행정목적이 달성되도록 대상기관에 대한 적절한 관리·감독을 위한 절차적 수단을 규정하고 있는가? [위탁·대행의 투명성·책임성] - 자료제출·보고 의무, 조사·감독 권한	
	수탁·대행 업무와 관련한 각종 수수료 등에 대한 가격결정 시 협의 또는 승인 등의 절차가 규정되어 있는가? [위탁·대행의 투명성·책임성]	
제 재	수탁·대행기관 또는 직원이 업무수행과 관련하여 위법 또는 불법행위를 저질렀을 경우에 대비해 충분한 제재수단이 구비되어 있는가? [제재규정의 적정성, 위탁·대행의 투명성·책임성]	
기 타	위탁·대행으로 대상사무의 공익·공정성이 현저히 저하될 우려는 없는가? [위탁·대행의 투명성·책임성]	
	수탁·대행업자에게 행정목적 달성에 필요한 수준 이상으로 과도하고 불필요한 부담을 주고 있지는 않은가? [준수부담의 합리성]	
	계속적·형식적·독점적인 위탁·대행의 반복으로 부패 등 부작용이 발생할 가능성은 없는가? [위탁·대행의 투명성·책임성]	

□ 각종 위원회 관련 업무

검 토 항 목 (적 용 기 준)		검토결과
구 성	위원의 자격기준 및 결격사유 등에 구체적으로 명확하게 규정하고 있는가? [재량규정의 구체성·객관성] ※ 금품·향응수수, 불법로비, 배임·횡령 등 부패에 연루된 자에 대한 배제조항 확인	
	위원 추천자 및 후보자에 대한 심사 기준에 대해 구체적으로 규정하고 있는가? [재량규정의 구체성·객관성]	
	위원위촉 및 활동 과정에 관련협회, 특정 이해관계자 등의 개입으로 특혜를 유발하거나 공정성을 저해할 가능성은 없는가? [특혜 발생 가능성]	
	위원 구성 시 내부·외부 위원들의 구성 비율은 적정한가? [이해충돌 가능성]	
	외부위원으로 관계기관, 이해관계자, 전문가 등이 균형 있게 참여하고 있는가? [이해충돌 가능성]	
	기관장의 위원장 겸임 또는 위원 단독위촉 권한은 필요하고 적절한 수준인가? [이해충돌 가능성]	
임 기 및 신 분	위원의 임기 및 연임차수 제한 등에 관한 규정이 존재하는가? [이해충돌 가능성] - 장기연임으로 인한 유착방지 및 특혜소지 차단을 위해 임기, 기간의 적정성, 연임규정 유무 확인	
	위원의 책임성 확보를 위한 규정을 두고 있는가? [이해충돌 가능성] - 윤리규범, 청렴서약서 제출, 겸직금지, 비밀엄수, 정보이용 금지 등	
제 척 · 기 피 · 회 피	활동의 투명성 확보를 위해 제척·기피·회피 등에 대해 구체적으로 규정하고 있는가? [이해충돌 가능성]	
제 재	이해충돌 상황에서 회피를 하지 않거나 부당한 행위를 한 자를 제재하기 위한 해촉 규정을 두고 있는가? [제재규정의 적정성, 이해충돌 가능성]	
	민간인을 위원으로 위촉 시 뇌물죄 등 형벌조항을 적용할 수 있도록 공무원의제 규정을 두고 있는가? [제재규정의 적정성, 이해충돌 가능성]	
이 의 제 기	위원회 심의·결정 사항에 대한 민원인의 이의제기 및 그에 대한 처리절차가 구체적으로 마련되어 있는가? [접근의 용이성]	
정 보 공 개	회의록 작성·보존 및 회의결과 요약 공개 등에 대해 명확하게 규정하고 있는가? [공개성]	
	위원 위촉과정 및 위원회 활동정보를 구체적·주기적으로 공개하고 있는가? [공개성]	

□ 인사 업무

검 토 항 목 (적 용 기 준)		검토결과
인 사 기 준	임용·승진·전보 등 인사행정 전반에 대한 기본방침이 구체적으로 명확하게 규정되어 있는가? [재량규정의 구체성·객관성]	
	임용·승진·전보 등 인사행정 전반에 대한 기본방침 결정 및 변경 과정에서 기관장의 과도한 영향력 행사를 견제하기 위해 별도의 통제장치를 규정하고 있는가? [부패방지장치의 체계성]	
인 사 위 원 회	인사(승진심사, 징계)위원회 구성 시 [이해충돌 가능성] - 외부인원 구성 비율, 임기 등에 대해 구체적으로 규정하고 있는가? - 위원 자격요건 및 결격사유 등에 대해 구체적으로 규정하고 있는가? - 인사(승진심사, 징계)위원회의 심의, 의결사항에 대한 녹취, 기록, 보존에 대해 규정하고 있는가?	
특 별 임 용	특별임용 조항이 있는 경우 [재량규정의 구체성·객관성] - 특별임용의 실시요건에 대해 명확하게 규정하고 있는가? - 특별임용 대상자의 자격요건 및 결격사유에 대해 구체적으로 규정하고 있는가? (금품·향응수수, 불법로비, 배임·횡령 등 부패에 연루된 자에 대한 배제조항 확인) - 특별임용 대상자 선정 및 평가 방법 등 절차에 대해 구체적으로 규정하고 있는가? - 특별임용 계획 및 일정, 임용방법 등을 사전에 공개하고 있는가? [공개성] - 특별임용 결과를 사후 공개하고 성과를 분석·관리하고 있는가? [공개성]	
기관장 재 량	임용·승진·평가 등에 있어 기관장에게 별도의 가점부여(인정) 재량을 허용하는 등 부당한 규정은 없는가? [재량규정의 구체성·객관성]	
	기관장에 의한 임의적 감경·보복, 징계위원회 회부결정 재량은 없는가? [재량규정의 구체성·객관성] - "정상을 참작하여 감경 또는 불회부", "사안이 경미한 경우 불회부" 등	
이 의 제 기	인사과정에 대한 이의제기 및 그에 대한 처리절차가 구체적으로 마련되어 있는지 확인 [접근의 용이성]	
정 보 공 개	인사정보 공개와 관련 [공개성] - 임용·승진·전보 등 인사행정 전반에 대한 기본방침 결정 및 변경사항에 대해 사전 공개규정이 있는가? - 사전 공개하는 시점은 관련자의 접근성과 예측가능성을 충분히 보장하고 있는가? - 인사방침 결정 및 변경 시 적절한 기간 동안 적용 유예기간을 두고 있는가? - 모집대상 직위, 예상결원, 대상인원 현황 등 각종 정보를 사전에 공개하는 규정을 두고 있는가?	
제 재	임용·승진·전보 등과 관련하여 위법·부당한 행위가 확인된 경우 관련 당사자에 대한 제재조치를 구체적으로 규정하고 있는가? [제재규정의 적정성] - 줄서기, 청탁, 밀어주기, 금품·향응 제공 등에 대한 시정조치 및 제재규정 확인	
기 타	연고·온정주의에 의한 정실인사 등을 방지하기 위한 내·외부의 통제장치는 있는가? [부패방지장치의 체계성]	

※ 해당사항이 없는 경우 별도의 표기 없이 검토의견이 없는 것으로 평가

※ 해당사항이 있는 경우 "세부평가서 참조" 표기

부패영향평가 세부 평가서

▣ 규정명칭 : ○○○○○○규정 제정 또는 개정(안)

- 「○○○○○○○○○규정」은 ~~~~~ 정하고 있음

■ 평가대상 조문 ■

제○○조(○○○○○○○○○) ①○○○○○ ~
② ○○○○ ~

□ 평가항목

- ○○○○○○○○○○ - ○○○○○○○○○○

평가기준 설명

□ 현황 및 문제점

- ○○○○○○○○○○

-
-
-
-

□ 검토결과 : 원안동의 또는 개선권고 등

- ○○○○○○○○○○

